

חידושים וביאורים

על שולחן ערוך אורח חיים • הלכות קריאת שמע ותפילה



סימן ע"ו סעיף ה'

ולכן שנמצא במקום זוהמא אסור לקרות, אפי' אינו מרגיש ריח הרע וכמו בצואה שנתבאר למעלה באות א', * עי' ע"ד אך לפעמים אין להליחה עצמו ריח רע ואעפ"כ באופן שהחולי הוא בענין שיוצא בסירוגין שאז יוצא ע"י דחיקת המעיים, ואז א"א שיצא בלא צחצוחי צואה, ואסור לקרות משום צואה במקומה במשהו עד שירחץ היטב פי הטבעת, אבל באופן שהחולי הוא בענין שיוצא מעצמו בלא דחיקת המעיים, אז אין יוצא עמה צחצוחי צואה רק דם וליחה וכיון שאין להם ריח רע מותר לקרות בלא רחיצה.

זהו כפי' השועה"ר והמשנ"ב וכמ"ש היד אפריים לפרש, ועיין בצמח צדק ומחה"ש שהבינו כמו הכנה"ג שביוצא מעצמו לא מהני רחיצה והסבר צ"ע, וגם המעיין ברדב"ז עצמו יראה כדברי השועה"ר והמשנ"ב להדיא.

ויש לעיין אם יש תקנה לישב במים ואז גם ביש לו ריח רע להליחה ואמר דמתרחץ מיד, וחייב בק"ש ותפלה, אך ממש"כ ברדב"ז דפטור מק"ש ותפלה ואין לו תקנה מבואר דאין ברור שמתרחץ מיד וע"כ אסור בכה"ג.

א. דין צואה בפי הטבעת חזינן בהפוסקים דאינו משום שמרגיש ריח רע, דאפילו כשאין מרגיש ריח רע במציאות מ"מ אסור לכו"ע, דאף להמתירין צואה על בשרו, משום דלית לי' כל עצמותי תאמרנה (ואולי הטעם שאין ללמוד משום דדוד משבח ומתפאר בעצמו כן, ומ"מ אין חיוב בתפלה וכדו' רק כל הנשמה תהלל הוא ציווי), מ"מ בצואה במקומו שנפיש זוהמא טפי שאין הריח מתפשט ונשאר שם במאיסותו ומאוס מאד, זה לכו"ע אסור.

ולכן אחר מותר לקרות שם כיון שאין שם ריח רע כלל אין איסור רק לעצמו שצואה נמצא במקום זוהמא בגופו, משא"כ לאחר אינו אסור, כמש"כ השועה"ר.

ובמשנ"ד שהכריע בדיעבד לחזור רק ק"ש ולא הברכות מבואר דס"ל כהחיי אדם והאשל אברהם דצואה על בשרו אינו איסור תורה, ואף השועה"ר שכתב שהוא גדר ב"והיה מחניך קדוש" אפשר שיודה לזה.

ב. מג"א סק"ח בשם הרדב"ז. ביאור הענין הוא דהליחה שיוצא מהפסת המוגלא מהמכר שנמצא בפי הטבעת ג"כ לרוב פעמים יש לו ריח רע, והכי קיי"ל שכל ריח רע לאו דוקא מצואה דינו כצואה כמבואר בסוס"י ע"ט,

סימן ע"ו סעיף ז'

דחזקת אשפה שיש בה צואה, זה גופא היא הסיבה שצריך לחשוש לזה כל שלא בדק ולא מצא, ואופן הב' של ספק היא בענין שרואה לכלוך שראוי להסתפק בה אם היא צואה או לא, ובה היה אסור גם בבית כאן שהוא ספק דאורייתא, אלא דמשום חזקת הבית שאין בה צואה מכריעין בהספק דיותר מצוי שהוא סתם לכלוך ולא צואה, ובאשפה בספק כזה אין צריכים לחזקת אשפה דבלא"ה מספק אסור כיון שאין חזקתו בדוק מצואה, והו"ל ספק דאורייתא כנ"ל. וזהו כוונת המחבר שקאי על ב' הספיקות הנ"ל, בבית איירי במצב לכלוך ומספק בו אם היא צואה בזה הוה החידוש דמשום החזקה מותר לקרות, אף שהוא ספק תורה, ובאשפה איירי אף באין סיבה לחשוש ומ"מ אסור לקרות משום החזקה שיש בה צואה, עד שיבדקנו ויברר שנקי מצואה כעת.

א במחבר ספ אם צואה בבית מותר לקרות דחזקת בית שאין בו צואה, ספק אם צואה באשפה, אסור משום דחזקת אשפה שיש בה צואה, ויש לדקדק בדבריו סתירת דיוקים דמרישא משמע דבלא האי סברא דחזקת בית שאין בו צואה, היה אסור מספק, וא"כ למה כ' בסיפא רק משום דחזקת אשפה שיש בו צואה, הא בלא"ה אף מספק בעלמא אסור, ע"כ מבואר מזה דבספק מותר דלא כמשמעות הרישא, וכבר הקשה בזה בתה"ד ועו"פ ועיי"ש מה שתי'. ואפשר לומר דיש שני אופני ספיקות, הא' שבא לבית ואין ידוע לו כלל מצב נקיות הבית שנמצא עכשיו בה, וכן באשפה שאין ידוע לו כלל מהו מצב נקיון של האשפה עכשיו, ובזה הפסק כיון שאין כאן סיבה לחשוש בבית שיש שם צואה כלל באמת בלא סברא דחזקת בית שאין בה צואה מותר, דלמה לו לחשוש כלל לדבר שלא ראה ולא ידע כלל, ורק באשפה כיון

סימן ע"ח

כולה, וכאן שכ' המחבר שירחיק, כ' רמ"א דיכול גם להמתין עד שיבלע בקרקע, ומפרש המג"א במסקנא דכיון דבק"ש אם יחזור לראש אין חשש ברכה שאינה צריכה, שהרי הוא

א. במג"א סק"ב מבאר למה בתפלה מייעצין לו שטוב יותר להרחיק מהמי רגלים ולא ישהה עד שיביאו מים, שמא ישהה שיעור שיגמור את

לכתחי' לשהות, אך מסתבר כן מדיני הפסק שאסור להפסיק על דעת לחזור לראש, וכדחזינן בסי' ס"ו דבמקומות שאסור להפסיק לא נמצא בפוסקים העצה שיפסיק ויחזור לראש, דההפסק עצמו היא איסור).

אך במשנ"ב משמע דסובר דאף אם צריך להמתין שיעור שיוכל לגמור את כולה אין מקפידין שהרי כתב "יצטרך" לשהות, משמע דיותר לו לשהות כיון שאח"כ יחזור לראש, וצ"ע דהיכן מצינו שיהיה מותר לעשות הפסק בחשבון לחזור לראש, כנ"ל, ועוד ק' דהרי מה שאינו חוזר לראש הוא מחמת שהוא ספק בירושלמי.

וכ"כ כ' המשנ"ב בסי' ס"ה סק"ד שאסור לכתחילה לשהות אפי' שלא מחמת אונס משמע דכ"ש מחמת אונס.

וכמש"כ הביאנוה"ל בסי' ס"ה, דספק ברכות להקל, וא"כ עכ"פ לכתחילה צריך לעשות באופן שלא יכנס בספק זה, ובשלמא לשועה"ר ניחא, שהרי כ' דבוודאי אסור להמתין כ"כ אלא דאין צריכין לחשש שמא ישהה כ"כ, כיון דסוכ"ס אם ישהה כ"כ ג"כ לא יהיה חשש ברכה שאינה צריכה, שהרי אף לצד של הירושלמי שצריך לחזור ליוצא אור, אין זה בשביל שע"י ההפסק נעשה הברכות פסולות ולבטלה אלא דמדדן הפסק הוא שכיון שהפסיק בסדר הברכות דשתים לפניו ואחת או שתים

רק כקורא בתורה לכן לא קפדינו, משא"כ בתפלה שאם יחזור לראש, גורם ברכה שאינה צריכה, יותר טוב שלא ימתין רק ירחיק.

ומזה מוכח דהמג"א סובר שאם ישהה כדי לגמור את כולה אינו חוזר הברכות שלפניה, והצד א' בירושלמי הובא הדבר באורך בביאורוה"ל סי' ס"ה, * עי' למטה. וכן הכריע הוא שם לקולא, ותמוה שלא הביא מהמג"א כאן שכ"כ בפירוש, ויל"ע בכוונת המג"א כאן, אם כוונתו שגם אם צריך להמתין שיעור שיוכל לגמור את כולה, א"צ להרחיק, כיון שאינו גורם ברכה שאינה צריכה, או שכוונתו דאם צריך להמתין כ"כ בוודאי צריך להרחיק, אלא דאין מייעצין לו לכתחילה כן מחמת חשש שמא ישתהה כ"כ כיון שאפי' אם ישתהה כ"כ יחזור לראש ואין חשש ברכה שא"צ.

והנה, בדברי שועה"ר מבואר להדיא שהבין כוונת מג"א כצד השני שהרי כ' שאין "חוששין" שמא ישהה במתנה זו כו' לפי שאף אם היה כן אין כאן איסור וכו' וכ"כ בסוגריים דמ"מ לכתחי' אין לשהות כ"כ כמ"ש בסי' פ"ה (צ"ע בכוונתו לסי' פ"ה מה ציין לשם, ואין לומר דצ"ל סי' ס"ה והיינו במג"א סק"א דלכתחילה אסור לשהות אפי' שלא מחמת אונס, דשם לא הביא דברי המג"א, וגם אין זה ענין לכאן שהרי שם אינו חוזר לראש, משא"כ בשהה מחמת אונס שיצטרך לחזור לראש, אין ראייה שאסור

נתעורר לו תאוה לקטנים או לגדולים והוא בענין שאינו חייב מן הדין להפסיק, והוא יצא לכהכ"פ, אם הוי בגדר אונס או לא.

וצדדי הספק הם, די"ל שכל שאילו רצה לקרות היה לו אופן ואפשרות לקרות לא הוי זה בגדר אונס כלל, דהרי ברצונו לא היה שוהה, או י"ל דכיון דסו"ס במצב שהוא נמצא אסור לו לקרות אף שברצונו לא היה במצב זה, הוי בגדר שהה מחמת אונס.

וזה וודאי דמה ששוהה יותר ממצב האונס, כגון ששוהה אחרי שנטל ידיו עד שממשיך לקרות, או ביוצא לבהכ"ס, וא"צ לנקביו כ"כ כנ"ל, דעד שנכנס לביהכ"ס מותר לו לקרות, בוודאי אינו מצטרף לשיעור שהייה מחמת אונס, אלא הספק הוא על זמן שנמצא במצב שאסור לו לקרות אך ברצונו יכול לצאת ממצב ההוא.

שוב מצאתי בביאה"ל בסי' ק"ג ד"ה ועיין, שנסתפק בזה באופן שיוצא מביה"כ ויכול לקנח ידיו בצרור וממשיך לילך לביתו ונוטל שם ידיו וממשיך לקרות, וכנ"ל, והניח הדבר בצ"ע.

והנה, במג"א בסי' ס"ה סק"ב כתב בשם מהר"ם מינץ בשני אנשים שהיו מריבים והפסיקו, דאין זה שהייה מחמת אונס דבכל עת היו יכולין להשוות עצמן, ומשמע דאעפ"י שבמצב שהם עכשיו שמתקוטטים הם

לאחריה צריך לחזור ולאומרן בסדר הזה בלי הפסק, ובשביל הסדר הזה צריך לחזור ולומר הברכות אף אותן שכבר אמר לצד זה בירושלמי, (וכורין מה שמצינו בסי' ס"ט בשיטת המחבר דאף מי שכבר אמר ברכת יוצא אור, כששומע עי"פ פירסות שמע צריך לחזור ולומר ברכת יוצא אור, ובוודאי אין זה שברכה ראשונה שאמר פסולה, אלא דמדיון אחר צריך לחזור ולאומרה, כן נמי הגדר כאן דבאמת יצא, שהרי ברכות אינן מעכבות זא"ז, ורק משום שאומרן עכשיו ביחד כדין ופסוק בניהו צריך לחזור ולאומרן כדין, עיין מה שביארנו במקומו בזה), אבל לפי המשנ"ב שבאמת מותר לו להמתין שהיה כ"ז קשה למה לא ניחוש עכ"פ לכתחי' לצד הזה.

ואולי דגם המשנ"ב לא נתכוין לומר שמותר לכתחי' להמתין כ"כ, אלא דלא חיישינן לזה, אך הלשון דחוק לפ"ז ועיין.

ב. יש להסתפק בגדר שהה מחמת אונס שנקטינן בסי' ס"ה שבשהייה שכזה הוי הפסק וצריך לחזור לראש, אם האונס הוא משום דהמקום אי גברי לא חזי, מה נקרא שהייה באונס, ולדוגמא אם יצא לכהכ"פ מחמת שהצריך לכך, אך נשתהה שם יותר ממה שהוכרח, או שאחר שיצא קודם שנטל ידיו השתהה עוד, ורק בצירוף השהייה הזה הצטרף לשיעור שיוכל לגמור את כולה, האם נקרא עי"ז ששהה כדי לגמור את כולה באונס, או לא, וכן אם באמצע ק"ש

אונסים ובפרט האנשים אחרים הנמצאים שם, מ"מ כיון ששני האנשים המתקוטטים אפשר להם להשוות עצמם הו' כולם בגדר שהה שלא מחמת אונס, (עיין מש"כ שם בביאור הענין דאנשים אחרים ג"כ אינם בגדר אונס), הרי דביש אפשרות לצאת ממצב האונס אינם בגדר שהה מחמת אונס, אך י"ל דדוקא התם דכלי האונס הוא רק מחמת המריבה, וכיון דאין מוכרחים לריב, א"כ מתחילה אינו בגדר אונס כלל, שהרי גם במצב שהם נמצאים אפשר להם לקרות ורק שהם בפעולתם מייצרין המצב של האונס.

לכן אין זה אונס כלל, ולא דמי לענינינו שסו"ס במצב שהם נמצאים כעת אסורים לקרות, ורק שאפשר להם לשנות המצב למצב שיהיה מותר לקרות, אפשר דזה הוא בגדר שהה מחמת אונס שצריך לחזור לראש.

ובסוגיא דגמ' דאיירי בהולך בדרך ועבר דרך מבואות המטונפות, ולא התנה שצריך להיות באופן שברצונו לא שייך לצאת מהמבואות האלו, משמע קצת דגם באפשר לצאת ממצב האונס הוי בגדר שהה מחמת אונס.

ובאמת כן מבואר להדיא במג"א כאן בסק"ב שכו' דאם ישהה עד שיבלע המ"ר בקרקע כשיעור שיגמור את כולה אין קפידא במה שיחזור לראש, שאין חשש ברכה שאינה צריכה משמע דעכ"פ צריך לחזור לראש, וכן

מבואר בשועה"ר ובמשנה ברורה, ואעפ"י שיכול להרחיק ד"א, כיון דבמצב זה שהוא נמצא אסור לו לקרות הוי בגדר שהה מחמת אונס, ועיין בהגהות הגר"ח צאנזער שכו' לחלוק על המג"א בזה וס"ל דאינו בגדר שהה מחמת אונס כיון דיכול להרחיק, וכן כתב בספר אפיקי מגינים כאן ובסי' ס"ה, אך המג"א שועה"ר ומשנ"ב הכי נקטו דהוי שפיר שהה מחמת אונס וחוזר לראש, ולפ"ז יש לתמוה על הביאור "ל בסי' ק"ג הנ"ל שמסתפק בדבר שנקט בפשיטות כאן.

וכדי ליישב קצת דברי המשנ"ב והביאור "ל התמוהין י"ל דס"ל דדוקא הכא כתב המג"א כן משום דכיון דאם נשאר במצב זה ג"כ יוכל לקרות, אלא שצריך להמתין, בזה אמרינן דאם ממתין הוא בגדר אונס שהמקום עדיין אינו ראוי, אבל ביוצא מביהכ"ס וכה"ג שאם אינו רוחץ או מנקה ידיו לעולם לא יוכל לקרות וע"כ יצטרף לרוחץ או לקנח ידיו וא"כ מה שאינו עושה דבר זה עכשיו רק בשהיית זמן זה נחשב לשהייה חיצוני שאינו שייך להאונס ולכן הוי שהייה שלא מחמת אונס.

ואם נאמר חילוק זה יוצא לנו שבכל השאלות שלמעלה שאפשר לו לצאת מהמצב של האונס וע"כ יצטרך לצאת ממנו כדי לקרות מספוק הביאה"ל אם יחזור, וא"כ בברכות ק"ש לא

יחזור דספק ברכות להקל, אך למעשה החילוק הזה הוא דוחק גדול דמה לי אם ע"כ צריך לצאת ממצבו, סוכ"ס במצב שהוא נמצא אסור לו לקרות, וכמו שמשמע בגמ' כדהבאנו לעיל, ולכן י"ל דמי שיצא לביהכ"ס באמצע ברכות ק"ש א"צ לעשות חשבון בזמן שהייתו בביהכ"ס כמה מהזמן היה מוכרח להיות שם בשביל שיתאפשר לו לקרות, אלא משעה שנכנס לשם עד שרץ ידיו, ואם היה צריך לנקביו באופן שחייב לצאת לנקביו מדינא, ואסור לו לקרות ולהתפלל, יש לחשוב גם הזמן קודם שנכנס לביהכ"ס, ואם שהה שיעור שיוכל לגמור את כל הברכות ק"ש עם ק"ש) כפי הקצב שהוא קורא צריך לחזור לראש אותה ברכה.

[ובהיות כן תמהני על הפסקי תשובות בסי' ס"ה שהביא בהערותיו דברי הביאור"ל בספיקו, והכרעת האפיקי מגינים, ולא הזכיר כלל דברהמג"א, שועה"ר, ומשנ"ב, כאן שהם חלוקין עליו וכמש"כ האפיקי מגינים עצמו שהוא דלא כמג"א].

ג. במג"א סק"א ציין לסי' צ' למש"כ שם להקשות ממש"כ כאן דבמגולין בתפילה לא יפסיק ושם בתינוק שהטיל מים בביהכ"נ כ' שירחיק, ותי' שם לחלק בין הפסק גדול להרחקת ד"א שהוא הפסק קצר, והביא שם גם דברי הלבוש שהקשה סתירה זו על הב"י שכאן פסק

כהרשב"א שלא ירחיק ושם בסי' צ' פסק כהרוקח שירחיק, והביא תי' של הלבוש לחלק בין אונס ידיה ששותתין על ברכיו, והמג"א לא ניחא לי' חילוק בזה, וכבר השיגו האחרונים שם דהמעין בלבוש יראה דעיקר חילוקו, משום דבמים שותתין לו על ברכיו אפילו אם ירחיק עכ"פ ישאר בלא נקיות שהרי בגדיו מטונפות, משא"כ בתינוק שהשתין בביהכ"נ שכשירחיק יהיה במקום נקי וטהור מחייבין לי' להרחיק.

ואכן בשועה"ר כאן ס"ב פוסק כלבוש דאם בגדיו מגולין א"צ להרחיק בתפלתו כיון שעכ"פ נשאר במקום שאינו נקי, ורק בבגדיו מכנסין צריך להרחיק שאז יהיה בנקיות, אבל במשנ"ב לא פסק כהלבוש אלא כהמג"א דבכל ענין צריך להרחיק ועי' ביאור"ל.

ויש לציין, שתירוצו של הלבוש ליישב סתירת הב"י אינו מתרץ הסתירה לגמרי, שהרי גם במים שותתין על ברכיו לא פסק לגמרי כהרשב"א, שהרי להרשב"א גם בבגדיו מכוסין אינו מרחיק משא"כ לפי חילוקו של הלבוש בבגדיו מכנסין צריך להרחיק שהרי יהיה בנקיות כשירחיק, ולא מסתבר לומר דגם בבגדיו מכוסין כיון שלכתחיל' אסור להתפלל כך בתחילה וכמש"כ הפר"ח ועי' במאמ"ר שביארו ויישבו בטוג י' ע"כ לא הוה בנקיות וע"כ גם בזה להלבוש

שטופח בין ברכיו חמיר דלכתחי' אסור, יש לדייק דאם נתייבשו הבגדים מותר לכתחי' ואף במגונים הדין כן מעיקר הדין, אך בשעוה"ר סי' ע"ו הביא מהמדקדקין שלא יהיה על בגדיהם שום טינוף מצוה ומ"ר אפי' טיפות שנתייבשו והוא בתורת חומרא בעלמא.

א"צ להרחיק, כיון דעכ"פ מדינא טהור גברא ונקי נקרא שהוא בנקיות וכמש"כ בשעוה"ר הנ"ל דבמכוסין צריך להרחיק. ואגב, במש"כ בשם הפר"ח שבגדיו מלוחלחות ומכנסים אסור לקרות כן לכתחי', והקשה המאמר' ממג"א סי' ע"ו סק"ו דבצוה ומוכסה לכו"ע שרי לכתחילה, ותי' דכאן כיון



מחניך קדוש" שבה ליכא מיעוט על הרהור שמותר, לכן אסור בהרהור, אבל לפי שיטת הרא"ש דהספוק ולא יראה לא קאי רק אלמטה, בערוה, ובצוה ליכא רק משום "וכסית את צאתך והיה מחניך קדוש", וכמבואר בסעיף ב' דמה"ט מתיר הרא"ש כשהצוה בבית אחר אעפ"י שרואהו כיון דליכא בצוה ומשום ולא יראה, א"כ ע"כ צריך לומר דהא דאסור בצוה כמלא עיניו היינו משום מחניך קדוש דכמלא עיניו הוא בגדר מחנהו של אדם לפניו, ולפ"ז אסור בהרהור אפי' אם הצוה הוא יותר מד"א עם מלא עיניו, דהרי בחיוב מחניך קדוש ליכא מיעוט למעט הרהור כנ"ל. זהו תוכן דברי הפמ"ג שהביא המשנ"ב בקוצר.

אך המעיין בפמ"ג יראה שהוכיח דלפי שיטת המחבר, ע"כ ס"ל דגם הרשב"א מדוה בזה דמחניך קדוש

א. במשנ"ב סק"ג הביא בשם הפמ"ג לתלות דין הרהור ביש צוה לפניו חוץ לד"א במחלוקת הרב"א והרא"ש ותוכן הענין לפי המבואר בפמ"ג בכמה מקומות, דלפי דעת הרשב"א שסובר דסוף הפסוק "ולא יראה", קאי גם אדינא דצוה שנאמרה לפני זה בפסוק, וכמבואר להלן בסעיף ב' דמה"ט אוסר הרשב"א אפי' בבית אחר כל שרואה וא"כ מה שמבואר בגמרא דצוה צריך להרחיק כמלא עיניו שהוא מדין ולא יראה, דכל שהוא לפניו כמלא עיניו הרי רואהו, לכן אסור, דמשום חיוב דוהיה מחניך קדוש מסתבר דמחנהו של אדם ד' אמותיו, והיות כן, דהחיוב אחר ד"א הוא רק משום ולא יראה הרי משום לאו דלא יראה לא אסרינן הרהור וכדרשינן דבר ולא הרהור, ולכן אחר ד"א מותר בהרהור, ורק בתוך ד"א דאסור משום החיוב ד"והיה

ובתה"ל"ד הקשה על הפמ"ג דע"כ לכו"ע אסור בהרהור בצואה כמלא עיניו, דאפי' להרשב"א דלא יראה בך קאי אצואה מ"מ ערות דבר הרי קאי רק על ערוה, וא"כ המיעוט דבר ולא הרהור לא קאי על צואה כלל, אבל הפמ"ג ס"ל דכיון דלא יראה בך קאי על צואה א"כ כל הדינים המגדירים איסור ולא יראה אף דבוודאי הגדרות אלו כתיבי בדין ערוה מ"מ כיון דסו"ס ולא יראה בך מוגדר רק בדיבור א"כ גם בצואה קאי רק אדיבור ולא אהרהור.

ומה שציין כאן המג"א סק"א לסס"י ע"ה, תלוי ביאורו עפ"מ הפמ"ג והשועה"ר הנ"ל דלפי השועה"ר דגם בערוה סובר המג"א דיש בו מקום מחנך קדוש, א"כ ציין לשם דכמו בערוה כתבנו דלדין דיש בערוה משום מחנה קדוש לא מהני עצימת עיניים כמו"כ בצואה דלכו"ע יש בו מקום מחנה קדוש לא מהני עצימת עיניים, ולפי הפמ"ג פי' דרק בערוה שאין בו דין מחנך קדוש, בזה חולקין המחבר ושאר פוסקים אי משום ולא יראה בך אסור גם בעצימת עיניים כיון שאחרים רואים או לא, אבל בצואה דכתיב מחנך קדו לכו"ע לא מהני עצימת עיניים,

ב. מג"א סק"ד, הביא בשם הד"מ הטעם שא"א להוציא את מי שנמצא תוך ד"א של הצואה או ריחה, משום דבעינן דעת השומע ומשמיע, וכוונתו

שייך אפי' יותר מד"א, דהרי המחבר בסי' ע"ה סעיף ז' בערוה כתב דמהני עצימת עינים והטעם הוא משום דסובר דלא קאי מחנך קדוש רק על צואה, ולא על ערוה דסוף הפסוק, ואפילו לפי הרשב"א דלא יראה קאי גם על צואה שהוא עיקר דין הפסוקים שם, אבל מחנך קדוש לא קאי רק אצואה שהוא עיקרא דקרא ולא על ערוה שבסוף הפסוק, וכיון שכן, ס"ל להמחבר דליכא משום ערוה רק כשרואהו משא"כ כשעוצם עיניו לא שייך דין ולא יראה בך, וא"כ אם תאמר שמחנך קדוש דכתיב בצואה הוא רק עם ד' אמות, ואח"כ כמלא עיניו אסור רק משום ולא יראה להרשב"א, א"כ למה לא מהני עצימת עיניים כשהוצאה הוא אחר ד"א ועל כרחך דהמחבר סובר דמחנה קדוש הוא כמלא עיניו גם לפי הרשב"א ואסור בהרהור לכו"ע, ולפלא על המשנ"ב שתלה הדבר במחלוקת הרשב"א והרא"ש ולא הזכיר שלפי המחבר אין הדבר תלוי במחלוקת ואסור לכו"ע, וצריך לומר דמשום דנקטינן (כהמג"א שם שחולק כהחולקין) אמחבר וסוברין דמשום ולא יראה ג"כ לא מהני עצימת עיניים מדלא כתיב ולא תרא, וא"כ י"ל דמשו"ז לא מהני עצימת עיניים בצואה יותר מד"א, ולכן לא הביא המשנ"ב מה שכתב הפמ"ג לדעת המחבר כלל.

נראה, דאם לא היה צריך דעת השומע, וכו' יוצא בשמיעה בא כונה לדברי המשמיע, א"כ היה מוציא הש"ץ אותו אף כשהוא נמצא תוך ד"א של הצואה, אבל היות והדין הוא שכדי לצאת צריך השומע לכיון לדיבורו של המשמיע וזה א"א בתוך ד"א של הצואה משום הרהור במקומות המטונפות לכן צריך הש"ץ להפסיק.

ובמה הש' כאן כ' הטעם דהא אסור לענות וק' דהיל"ל כמש"כ המג"א משום דבעינן דעת השומע וכנ"ל, אך כוונת המח"ש הוא לפמש"כ המג"א בק"ג דאף באינו נמצא תוך ד"א להצואה, כיון שהצואה מפסקת אינו עונה אמן לדעת הי"א בסי' נ"ה, וע"ז כ' המח"ש דגם באופן כזה צריך הש"ץ להפסיק שהרי אינו יכול לצאת כמו שאינו יכול לענות אמן שנפסק הקדושה וכח הברכה ע"י הצואה.

ג. מש"כ המשנ"ב סק"ז דבברכת ק"ש אם שהה כלא"כ אינו חוזר רק בק"ש וציין לסי' ס"ה, צ"ע דשם אדרבה איתא דברכות ק"ש כק"ש לענין זה, כן הכריע במשנ"ב שם ובביאה"ל, ואין לומר דכוונתו בשהה לגמור רק ברכה זו ובזה כ' שם דאין לחזור לתחילת הברכה, הרי מבואר שם דרק בברכת יוצר אור שפותח בברוך הכריע כן, אבל בשאר ברכות שאינם פותחים בברוך יש להתחיל מתחילה הברכה, וצ"ע.

ובמה הש' כאן כ' הטעם דהא אסור לענות וק' דהיל"ל כמש"כ המג"א משום דבעינן דעת השומע וכנ"ל, אך כוונת המח"ש הוא לפמש"כ המג"א בק"ג דאף באינו נמצא תוך ד"א להצואה, כיון שהצואה מפסקת אינו עונה אמן לדעת הי"א בסי' נ"ה, וע"ז כ' המח"ש דגם באופן כזה צריך הש"ץ להפסיק שהרי אינו יכול לצאת כמו שאינו יכול לענות אמן שנפסק הקדושה וכח הברכה ע"י הצואה.

סימן ע"ט סעיף ב'

הפחה שהריח נוצרה מדבר שנמצא כאן, משא"כ בהעבירו צואה דרך העברה כיון שהריח נוצרה מדבר שאינו נמצא כאן רק העבירו בדרך עראי כאן, אולי כיון שהעיקר אינו כאן אין איסור שוב על הריח הנשאר מדבר שהעבירו כאן בדרך עראי, ולכן לא הסתפק המג"א בהוציאו הצואה

א מג"א סק"ט, מסתפק בהעבירו צואה בבית ונשאר ריח רע, והנה בס"ט מבואר דבהפחה אסור לקרות כל זמן שיש ריח רע, אף דלא היה צואה כאן אפי' בדרך העברה, וא"כ מה יש עוד לספק בכאן שנשאר ריח רע מצואה עצמו, שהיה כאן, וצ"ל דמספק"ל להמג"א אם רק בכגון

מהבית ונשאר הריח, שאז כיון שנוצרה הריח מדבר שנמצא כאן בודאי לא מועיל מה שהוציאו הצואה.

וכתב התה"ד דבאמת המג"א מסתפק גם לשיטה ראשונה במחבר דס"ל דהפסקה אינה מועלת לריח רע, ואסור לקרות, מ"מ בכה"ג שאין הצואה נמצא כלל אפי' בחוץ, עדיף, והוכיח התה"ד כן בעיקר משועה"ר שלא הביא שיטת הי"א של המחבר כלל, אבל בדין זה כ' רק דיש להחמיר, משמע דלא פשיטא הדבר כ"כ, ועוד כתב דטעם הסברא של המג"א להקל בזה שייך גם לשיטה ראשונה, עיי"ש. ועפי"ז מתורץ קושיית הפמ"ג דממג"א משמע דפוסק כדיעה ב' והלא דיעה ראשונה בסתם הלכה כדיעה ראשונה, ולפ"ז דהמג"א מסתפק גם לדיעה ראשונה ניחא, אלא שהפמ"ג סובר דכיון דכל צדדי המג"א נאמרו אליבא דדיעה ב' כפי שנבאר להלן בעז"ה, מסתבר דהמג"א לדיעה ב' מסתפק, אבל התה"ד סובר דאעפ"כ הסברא קיימת גם לשיטה ראשונה ולפיכך כ' המג"א איסתפקתי' להלכה. ועכשיו נבאר דברי המג"א כפי הושג ידינו, אחרי שנתקשו האחרונים בדבריו מתחילה למד הדבר לקולא מק"ו דמה הפסקה מועלת אעפ"י שהצואה מונחת במקומה ומוציאה ריחה לכאן, כ"ש בצואה שאינה נמצאת

כאן כלל ורק שנשאר הריח מקודם בוודאי אינו אוסר, [וקו' זה הוא להי"א כמש" כהמג"א, ופשוט] ועוד כ' המג"א בזה בדרך בנין אב לדמותו לצואה עוברת שדנו האמוראים בזה, אם הצואה אוסרת כדין צואה, ואף שקיי"ל לאיסור בזה כמבואר בסי' ע"י סעיף ג', זהו דוקא כשנמצא לפניו אבל כשכבר עברה, בוודאי אינו אוסר, וכאן דלשיטת הי"א ריח רע נידון כצואה דמהני הפסקה, א"כ מסתבר דנידון כצואה לגבי צואה עוברת דכמו שהצואה אינו אוסר כשכבר כלפה ועברה כן נמי הריח רע אינו אוסר, [אך צ"ע הדמיון, דהצואה אינו כאן עכשיו משא"כ הר"ר נשאר כאן] אך המג"א דוחה שני ההוכחות, דכיון דבעניינינו היתה הצואה נמצא כאן והריח רע נוצרה אז, לא שייך ללמוד לזה מדין הפסקה שהריח רע בא ממקום אחר, ולכן בזה גם ל"א אפשר דאין זה מחנך קדוש כמו בהפחה, ואף דאינו דומה לגמרי להפחה מטעם בנידו"ד עברה הצואה בדרך העברה בעלמא, מ"מ עכ"פ אין לדמותו להפסקה שלא היה הצואה במחנה זה כלל. וגם לגבי מש"כ דלפי הי"א ריח רע דומה לצואה כמו שדומה לצואה לגבי הפסקת מחיצה שמועלת לריח רע כמו שמועלת לצואה, ודחה המג"א דעל כרחק לא דמי לגמרי לצואה גם לפי הי"א, שהרי בסי' ע"י סק"א

הביא המג"א בשם לחם חמודות, דבצואה מכוסה אף דהכיסוי מועיל לגבי הצואה מ"מ אינו מועיל לגבי הריח רע שיוצא ממנו דבזה אף למ"ד דהפסקה מועלת לריח רע, כיסוי אינו מועיל, והסברא בזה כ' שם הפמ"ג, דהפסקה כיון דהוא ברשות אחרת קרינן ב'י מחנך קדוש, משא"כ בכיסוי דנמצא במחנך אלא שמכוסה, כיון דסו"ס מוציא ריח והצואה במחנה אין זה מחנך קדוש, הרי לפננינו דאין ריח רע דומה לצואה לגמיר, אף להי"א, וא"כ אולי גם בצואה שעברה אעפ"י שלגבי דין הצואה מותר לקרות מ"מ בנשאר ריח רע, כיון שהיה כאן הצואה ואז הוציאה הריח רע הזה שנמצא כאן עכשיו, אסור גם להי"א. ואף דאינו דומה לצואה מכוסה לגמיר דהרי בצואה מכוסה הצואה עצמו עיין נמצא במחנהו אלא שמכוסה, וכאן הצואה חלפה ועברה, מ"מ אולי אינו דומה לצואה שעברה וכנ"ל. ולכן החמיר המג"א מספק, דהוי כריח רע שאין לו עיקר.

פירשנו את דברי המג"א בדרך זה, ולא כפי' המח"ש עיי"ש, דכבר הקשה עליו התהל"ד דבגמ' מבואר להיפך עיי"ש, וגם מש"כ התהל"ד לפרש במג"א דהפסקה לא עדיף מכיסוי לא אתי שפיר לפ"ד המג"א בסי' ע"ו הנ"ל בשם הל"ח.

ב. בביאור"ג כאן הוכיח מהמחבר בסי' פ"ג ס"ד דסתם כדיעה ראשונה דלא כ"א, שכתב בבתי כסאי דפרסאי, דאף דמותר מטעם בית הכסא, דהצואה ברשות אחר מ"מ אם הריח רע מגיע אליו אסור לקרות, ולפי המבואר בתחילת דברינו למעלה אפשר דכיון דהריח רע נוצר כאן לא גרע מהפחה, והגר"א משמע ל' דהריח רע שהיה אז מסתמא כבר חלפה, והריח רע שיש עכשיו הוא מהצואה שבגומא וא"כ תלוי במחלוקת השיטות דכאן.

ועיין בסי' פ"ג בתהל"ד סוף אות ג' שעמד ג"כ בזה, וכתב ליישב, דבית הכסא דפרסאי אף שחשוב רשות אחרת דלא ליהוי על הבית דין ביהכ"ס, מ"מ לא הוי הפקת מחיצה גמורה דליהוי הפסקה לגבי הריח רע, אלא שהקשה ע"ז דא"כ ליצטרך להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח כריח רע שיש לו עיקר, אלא שגרם להתהל"ד להקשות כן, מהמבואר בתהל"ד בריש סימן ע"ט דצואה מכוסה ומוציא ריח רע הוה הכריע רע שיש לו עיקר, ורק בהפסקה הוי כריח רע שאין לו עיקר דא"צ להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח, כיון דמרא דשמעתתא דהפסקה אינה מועלת לריחא הוא הרמב"ם והרמב"ם אינו צריך הרחקת ד"א מריחא כלל, עיי"ש, אבל לפי המבואר בשאר פוסקים דגם במכוסה הוי כריח רע

משום ולא יראה, אך זה יתכן לפי שיטת המחבר בסי' ע"ה ס"ו דבערוה (בעששית דאיכא, משום ולא יראה גרידא) מהני עצימת עיניים, אבל המג"א (עצמו) שם הביא שהב"ח חולק ע"ז וס"ל דלא מהני עצימת עיניים בערוה, וא"כ גם כאן המחבר לכו"ע מהני עצימת עיניים, וזה דוחק גדול בפירוד דברי המג"א לומר דכלא כתבו רק לדעת המחבר כשהוא עצמו בסי' ע"ה ע"ב מביא דברי הב"ח להלכה שלא מהני עצימת עיניים בערוה * עיין למטה, אך המעיין שם במג"א יראה דאעפ"י שנקט כהב"ח דבערוה לא מהני עצימת עיניים מ"מ בערוה בעששית כיון שהערוה מכוסה עכ"פ לא מיקרי ערוה כנגדו ואסור רק אם רואה ממש ואם עוצם עיניו מהני, ולפ"ז לא יראה אין הכוונה שלא יהיה נראית אלא שלא יהיה נראית לפניו ממש ולא יראהו ממש. וא"כ י"ל דברשות אחרת ג"כ מהני לפי המג"א עצימת עיניים דאין זה לפניו שהו הפסק (רשות) וא"כ ניחא שפיר דהמג"א כ"כ גם לשיטתו, ונראה דלזה נתכוון הפמ"ג במתק לשונו לציין למג"א בסי' ע"ה סק"ט דבזה מודה המג"א לדעת המחבר, דהמני עצימת עיניים, דלא כט"ז שם דמדויק מהא דבגמ' בערוה בעששית הלשון והא מתחזיא משמע דגם בעששית הוי כגדר נראית דלפניו, ולא מהני עצימת עיניים.

שאין לו עיקר [עיין במשנ"ב וביאורו] ל' כאן ובהקדמה להסימן בדין השביעי, השיטות בזה], לא קשה מידי, דבתי כסאי דפרסאי עכ"פ כמכוסה ודאי הוי.

אלא שבסי' ע"ו מג"א סק"א כ' בענין צואה בגומא דאף למ"ד מחיצה מועלת לריח רע, כיסוי אינו מועיל, ומשמע דבנידון צואה בגומא אם היה מחיצה היה מועיל, ואף שהריח רע נולדה כאן, אופשר דמשום דהמחבר לא חילק אם נולדה כאן או הביאורו ממקום אחר, לכן דייק המג"א שפיר דעכ"פ בהביאו ממקום אחר דמחיצה היה מהני, מ"מ כיסוי לא מהני.

אך באמת י"ל דשאני הפחה דנחשב כאילו הריח הפחה, עדיין נמצא כאן ואף דנידון כאין לו עיקר כיון שאין לו ממש, מ"מ כשמגיע לו הריח אסור, משא"כ בצואה ברשות אחרת אין ברשות זה אפי' רוח שאין בו ממש ג"כ לא, ולפ"ז צודקים דברי הגר"א דהמחבר מוכח דס"ל דמחיצה והפסק רשות לא מהני לריח רע מסי' פ"ג.

ג. במג"א סק"ח כ' דאם מעצים עיניו בצואה ברשות אחרת מותר לכו"ע היינו דגם להרשב"א ס' חי' והטעם בזה הוא משום דכל עיקר איסור הרואה אותו ברשות אחר להרשב"א הוא משום ולא יראה דקאי גם אצואה וכשעוצם עיניו ליכא תו

ד. במג"א סוסק"ט מכריע דאף דמחמרין בצואה עוברת, מ"מ מי שאינו מריח מותר בזה, ובתה"ד ביאר דס"ל להמג"א דבכל ריח רע שאין לו עיקר הדין כן, דמי שאינו מריח מותר ורק במריח עכשיו הריח אסור, * ולפ"ז אפי' מי שאינו תותרן בעצם אם סותם נחיריו ג"כ יהיה מותר בכל ריח רע שאין לו עיקר.

והנה אעפ"י שהסברא נותנת כן כיון שאין ריח זה אסור מן התורה, וגם חז"ל לא החמירו בזה לומר דאין המחנה קדוש שהרי לא הצריכו להרחיק ד' אמות ממקום שכלה הריח, ע"כ הסברא דרק באופן שמריח אסור, אך אין הדבר מוכרח כלל, די"ל דלא אסור משום מחנה קדוש, אבל עכ"פ אותו מקום שמרגישין הריח הוא בגדר האיסור לכו"ע, ובביאור דברי המג"א ג"כ והנה, השועה"ר בסי' ע"ה לא נקט להלכה כמג"א אלא כהט"ז דבערוה האיסור הוא שלא יהא נראית וע"כ אפילו בעששית לא מהני עצימת עיניים, וא"כ צ"ע למה כ' כאן דגם להרשב"א מהני עצימת עיניים אך באמת אין זה תפיסא על השועה"ר כלל דהמעין ברשב"א יראה ששיטתו היא דכוונת התורה בלא יראה הינו שלא יראה להדיא, ואם יש דבר שגורם שעינו לא יסתכלו עליו דהשקפה שטחי אין איסור רק כשרואהו ממש, ואעפ"י שבירושלמי

מבואר שבבבליה ג"כ סור וא"כ אם הצואה או הערוה היא במקום שרואהו בהשקפה שטחי לא מהני עצימת עיניים, מ"מ אם היא במקום שאינו רואהו בהשקפה שטחי רק כשרוצה לראותו, וכגון אם היא במקום גבוה י' או נמוך עשרה, בזה אין איסור רק כשרואהו ממש, ובזה מיישב דברי הברייתא שאם היה במקום גבוה י' או נמוך י' יושב בצדה וקרא ולכא' לשיטתו הרי ע"כ באין רואהו איירי וא"כ למה צריך שיהיה בגובה או בנמיכה ירחיק ד"א ויקרא ע"כ כ' דכוונת הברייתא כשהיא באמת נגדו ויכול לראותו ואם אינו בגובה או בנמיכה אסור לקרות משום ולא יראה ולא מהני שאינו רואהו ממש לכן כ' הברייתא דוקא בגובה ונמיכה דאין העין מסתכל בהשקפה שטחי בזה אסור רק כשרואהו ממש, וזהו כוונת מג"א כאן ונ"ל בעצימת עיניים מהני לכו"ע כשהצואה ברשות אחרת, היינו דכשהיא ברשות אחרת ממש אז אפי' היא כנגדו וגם אינו בגובה ונמוכה זה גופא שהיא ברשות אחר גורם שהעין לא יסתכל בהשקפה שטחי ולהרשב"א ג"כ מותר בעוצם עינו.

י"ל בדרך אחר, דיש ג' מדריגות באיסור ריח רע, מדריגה א' - ריח רע שיש לו עיקר וזה צריך הרחקה ד' אמות ממקום שכלה הריח, מדריגה ב' - ריח רע שאין לו עיקר וזה אין לו

נראית לא מהני עצימת עיניים אבל בצואה על כרחך שאין איסור בזה דאל"כ איך יבארו דברי הברייתא למה דוקא בגבוה י' או נמוך, ולא ירחיק ד"א דלהרא"ש היינו אף לפניו כשרואה דליכא לא יראה בצואה, ולהרשב"א ליכא בזה משום ולא יראה רק כשרואהו ממש כנ"ל, ואם נימא דלא יראה בערוה היינו בכל אופן שאפשר להיות נראית ונמצא דבצואה איכא ג"כ משום לא יראה אין שייך לפרש הברייתא כלל, וע"כ שאם יש לא יראה בצואה א"א ללמוד לא יראה היינו כל שאפשר להיות נראית, וא"כ אדרבה דברי הפמ"ג שכ' דלהט"ז יהיה אסור כאן בעצימת עיניים צע"ג.

דין הרחקה ד"א ממקום שכלה הריח, מ"מ במקום שנרגש הריח אסור לכ"ע אפי' תותר, ומדריגה ג' - ריח רע שאין לו עיקר שאינו כן כלל (או שלא נולדה כאן ע' אות ב') כגון צואה עוברת, ובזה מותר בתותרן ובסותם נחיריו, ורק במרגיש הריח רע בפועל אסור.

וכן משמע במשנ"ב בס"ק י"ח שמיקל שם בשעה ד"ח בתותרן בצירוף עי"ש בשעה"צ, ומשמע דבלא"ה אסור בריח רע שאין לו עיקר, אם לא בצואה עוברת שאין העיקר נמצא כאן כלל.

ובדבר הזה ע"כ כו"ע מודו בה אפילו הט"ז שלומד בערוה שאסור בעששית וברשות אחר כל שאפשר להיות

סי' ע"ט סעיף ה'

שמצטערין מריח רע שלהם, ודרך הריח רע לפסוק בזמן קצר, כגון צואת שאר בהמה תי' ועוף, ודינם שאם אין בהם ריח רע מותר לקרות כנגדם, ואפי' אם אין ידוע אם מסריחין ג"כ א"צ לבדוק לכו"ע, אלא שאם יודע שריחן רע נחלקו המחבר והמג"א בדינם, דלהמחבר שוב דינם כצואה, וצריך להרחיק מלפניו כמלא עיניו ולאחריו ד' אמות, ולהמג"א דינם רק כריח רע שא"ל עיקר, שצריך להרחיק

א. במג"א סק"ב וסק"ג, תמצית הדברים הוא די' ב' מדריגות בדברים שריחן רע, מדריגה א' הם דברים שריחן חזק ואין דרכם לפסוק מהרה, כגון צואת כלב וחזיר שיש בהם עורות, צואת חמור הרבה או מי רגליו לאחר שבא מן הדרך, צואת תרנגולים אדומה, לול, צואת חתול ונמיה, ונבילה מסרחת, ודינים שאפילו מזדמן פעם א' שאין מריחין אסור כמו צואת אדם, מדריגה ב' הם דברים שריחן אינו חזק כ"כ אף

עד מקום שכלה הריח ותו לא, ואפי' לפניו תוך ד"א מותר בכה"ג.

והנה, הביאורה"ל מסתפק באם היה בהם ריח רע ופג ריחו דבצואה הדין דאסור כל זמן שאין עליהם דין עפר ממש, וספיקו הוא גם במדריגה א', וכמו שהביא רא"י מציאת חמור הרכה דדוקא כשהוא עדיין רכה כמ"ש בירוש' משמע דכשהיא כבר קשה אין דינו כצואה אף שאינו עפר עדיין, אך לכא' דבר רחוק הוא לומר דבאם אינם מסריחין כלל אסור ואם מסריחין ואח"כ פג ריחם מותר, ואף שיש לבאר סברא זו, דכיון דלעולם מסריחין, אף בפעם שאינו מסריח, אסור אך רק כל זמן שהסדר הוא להסריח, מ"מ קצת דוחק הוא, ומה שהביא רא"י מצואת חמור הרכה י"ל דכיון שרק צואה רכה מסריח, א"כ רק כל זמן שהוא במציאות שבדרך כלל מסריח דינו כצואה, משא"כ כשמשנתנה המציאות לדבר שאין דרכו להסריח מותר, אבל בלא נשתנה המציאות אולי עדיין דינו כצואה.

ואין להביא ראיה ממי רגלים דבעת הקילוח מסריח מאד ואסור מן התורה ואח"כ כשהוא בכלי או ע"ג קרקע מותר מן התורה, דאולי גם דין זה הוא רק מדרבנן, ומדרבנן באמת אסור במ"ר בכלי, ועוד י"ל דרק הקילוח מסריח לא מה"ר עצמו.

ודרך אגב, נעתיק פה מה שיש לצורך בדברי המשנ"ב בסי' ע"ז סק"ב שכ'

שם בשם הפמ"ג דאף דמ"ר בקרקע הוא מדרבנן, מ"מ אם מסריחין הוא דאורייתא, ודינו כצואה ממש, ואף שמעיקר הדין פוסק כאן כמג"א דהוה כר"ר שאל עיקר, מ"מ שם קאי אמחבר, או י"ל דס"ל דנידון כמדריגה א' כאן, וצ"ע.

ב. בביאורה"ל ד"ה ואם יש, מוכיח מגמ' דצואת כלב וחזי רשלא נתן בהם עורות אפי' ריחן רע אין דינם כצואה כלל אפי' כמדריגה ב' צואת שאר בהמה חיה ועוף, וראייתו הוא מהא דהביא הגמ' דברייתא ב' סותר לברייתא א', ואלת"ה הרי י"ל דברייתא א' דתני אפי' דאין בהם עורות היינו לחשבו כדרגא הב', ועל כרחך דלפי ברייתא ג' באין עורות אין שום איסור אפי' כדרגא ב'.

והנה, מלבד שהסברא בזה צ"ע למה בריחן רע לא יחשב ככל דבר שריחן רע, גם הראיה צריך ביאור דהרי י"ל דכאן דשאר הדברים הנזכרים בברייתא א' צואת אדם וצואת תרנגולין ואשפה הם מדריגה א', משמע דגם כלב וחזיר אף בלא עורות הוי כמדריגה א' וזה הסתירה בין הברייתות.

וכל זה כתבתי לדעת המשנ"ב לקמן בס"ח דאשפה היינו מקום שידוע שהמקום עצמו בלא צואה כבר יש לו ריח רע מאד ונידון כמדריגה א', אבל השועה"ר למד דהיינו ביש בו צואה מכוסה, והוי כריח רע שאין לו עיקר,

[השועה"ר למד כן משום שאל"ה סותר למש"כ בסי' ע"ו דבמ"ר באשפה מקילין בספיקו, ואם אשפה עצמו דינו כצואה הרי אסור בלא"ה, אך המשנ"ב כבר תירץ זה בהקדמתו לסי' זה, בדין העשירי, דרק בידוע שמסריח אסור ואז דינו כצואה ממש, עיי"ש] וא"כ הרי שפיר י"ל דגם צואת כלב וחזיר הוה כמדריגה ב', ומהו הסתירה, ועל כרחך דהגמ' הבינה דלפי ברייתא הב' אפי' בדרגא הב' אינו, ומשועה"ר עצמו כאן שהעתיק

ל' המחבר כפשטי' משמע דדינו כצואת בהמה חיה ועוף לגמרי, והיינו כדרגא הב', וצ"ע בזה. וי"ל דאעפ"י שאשפה דינו כדרגא הב', מ"מ כיון דבברייתא תני צואת כלב וחזיר בין צואת אדם ותרנגולין שהם במדריגה א', משמע שלפי ברייתא א' גם צואת כלב וחזיר שאין בהם עורות נידון כמדריגה א', וע"ז הק' הגמ' סתירה מברייתא ב', ולפ"ז שפיר י"ל דאף לברייתא ב', עכ"פ דינו כמדריגה הב'.

סימן פ'

א. יל"ע באופן שהיה אנוס בבוקר משום חולי שמוציא רוחות ולא התפלל משום האי דינא דמוטב וכו' כמש"כ המחבר, ואח"כ במנחה שוב אתייליד לי' חולי זה, מה יעשה, שבנוגע לתפילת מנחה מוטב לו שלא יתפלל עכשיו ויתפלל ב' פעמים תפילת ערבית, (אם לא לפי סברת הגר"א דבמנחה שאין מניחין תפילין לא שייך דינא דמחבר, אך הביאווה"ל כבר הקשה מאד על סברתו וכן שאר פוסקים לא הביאווהו כלל) אך שחרית לא יהיה לו תקנה לפ"ז, שהרי א"א להתפלל שחרית בזמן מנחה קודם תפלת מנחה, וא"כ לא יצא כלל בתפלתו להשלמה לשחרית, וא"כ מסתבר שיצטרך להתפלל מקודם מנחה כדי שיתאפשר לו להשלים

תפלת שחרית, וכשיצטרך להפיח יפסיק עד שיכלה הריח.

ב. בשועה"ר בקו"א הוכיח דגם ק"ש יקרא דמאי שנא ק"ש מברכותי', ואע"ג דק"ש איתא לעיל בסי' נ"ח ס"ז למ"ד דיש לה תשלומין, עי' א"ר ותהל"ד, השועה"ר לשיטתו שלא פסק כמותו.

גם עיין בסי' נ"ח שפלפלו שם בדעת הסובר דיש לה תשלומין, והוכחנו דמש"כ שיש לה תשלומין אין הכוונה שמשלים החסרון כמו בתפלה, אלא שהוא כעין חיוב מטעם קנס, שצריך להשלים, ולפ"ז בוודאי אין חילוק בין ק"ש וברכותיה דשניהם אין להם השלמה באמת לכו"ע.

ועי' בא"ר שהאריך לבאר מה שעוברין זמן ק"ש משום מוטב זה,

ומבאר עפ"י שיטה זו דק"ש יש לה תשלומין, ומוכח מזה דהא"ר ס"ל דלמ"ד זו הוא השלמה ממש ודלא כמש"כ שם, ועביאיה"ג שם ומש"כ שברוצ"ע.

סימן פ"א סעיף ב'

או מדרבנן, ונימא דהמחבר ס"ל דהוא מדרבנן חוץ לד"א, או משום ספק ספיקא היקל ספק כרשב"א וספק דלמא להרא"ש חוץ לד"א מדרבנן ולא אטרחוהו, אבל השועה"ר בסי' ע"ד בתחי' הסי' שמשמע מלשונו שמלא עיניו מן התורה, וא"כ איך היקל כאן, וצ"ל כמ"ש הפמ"ג כאן דאף דהוא מן התורה כמלא עיניו מ"מ עיקר מחנהו הוא תוך ד' אמותיו, וחייב בדיקה הוא רק בעיקר מחנהו, אך צ"ע קצת, דאם מן התורה נקרא מחנהו כמלא עיניו וע"כ אסור מה"ת כשצואה לפניו אף חוץ לד"א, מהו המקור לומר דחוץ לד"א א"צ לבדוק.

והנה, בדין בדיקה בנוגע לאיסור ערוה, לא נתבאר בפוסקים, ובפמ"ג הו"ד בביאוריה"ל בהקדמה לסי' ע"ד מסתפק בדיעבד בספק ערוה, לגבי ברכות ק"ש, ומשמע דבוודאי קרא נגד ערוה צריך לחזור אף בברכות, ויש לעיין לפי שיטתו דבערוה ליכא משום מחנה קדוש לכו"ע, וכיון דמשום ולא יראה אין חיוב בדיקה למה לא יצא בדיעבד אף ק"ש, ואלי דשם איירי בידע שיש ערוה, אבל

א במג"א סק"ד, כיון שלא היה בתוך ד' אמות שלו לא אמרינן דהו"ל לבדוק, והוא עפ"י דהרשב"א הובא בב"י, והטעם כ' שם דכיון דמחנהו הוא רק תוך ד' אמותיו, וחוץ לד"א אסור רק משום ולא יראה, ומשום ולא יראה אין חיוב בדיקה כיון שעכשיו אינו רואהו מותר לקרות ולומר דברים שבקדושה, וכיון דלא הי"ל לבדוק, א"כ כי מצא אח"כ צואה לא אמרינן זבח רשעים תועבה, ויצא בדיעבד.

והנה, המחבר בסי' ע"ט מביא ב' שיטות והרא"ש, והרא"ש סובר דמחנה קדוש הוא גם חוץ לד' אמות, ולכן אסור בצואה כמלא עיניו אעפ"י שאין אסור ולא יראה בצואה לידידיו, וא"כ אמאי היקל כאן כהרשב"א, ואולי סובר המחבר דגם להרא"ש עכ"פ איסור תורה הוא רק תוך ד"א, וחוץ לד"א הוא רק מחנהו מדרבנן כמלא עיניו, ודרבנן לא אטריחוהו לבדוק וא"כ אין זה פשיעה מצד ויצא בדיעבד.

אך זה ניחא לש"י הפמ"ג בצד א' בסי' ע"ט עיי"ש שמסתפק בזה אי להרא"ש יותר מד' אמות הוא מהת'

דבערוה ליכא רק משום ולא יראה, אבל להמג"א בס"י ע"ה לפי ביאורו של השועה"ר דאסור משום מחנך קודש, א"כ דין ערוה כדין צואה וצריך לבדוק עכ"פ תוך ד"א, וא"כ למה לא הביא השועה"ר דין זה בערוה, ואפשר דסמך אדין סי' זה שמבואר כן בצואה וה"ה לערוה.

ולמעשה עדין צ"ל בזה, ובפרט לשי' הפמ"ג דאין דין מחנה קדוש בערוה כלל וכנ"ל, ועכ"פ בברכה יל"ע למעשה אי יחזור אפי' בתוך ד"א אם לא ידע שיש ערוה לפניו אף שלא בדק, משום ספק ברכות להקל, וצ"ע.

ממה שמסופק שם בספק אם ראה ערוה שזהו על כרחך באופן שאינו יודע בשעה שקרא שרואה ערוה, א"כ משמע דגם בכה"ג בוודאי ראה ערוה אפי' לא ידע בשעה שקרא שרואה ערוה לא יצא, ועל כרך משום שיש חיוב בדיקה, גם לא הילך שם בין תוך ד"א לחוץ לד"א.

ובאמת בשועה"ר בדיני ערוה לא מביא כלל איסור בדיעבד, וחיוב בדיקה וכמו שלא הביאו בטור ושו"ע דין זה כלל, ואפשר דס"ל דאין חיוב בדיקה כלל בערוה, ולפ"ז אין עיכוב בדיעבד, אך זה ניחא לפ"ד המחבר

סימן פ"ג סעיף א'

רק בכה"ג שגרף של רעי אסורים, ולכן רק במחיצות של חרס או של עץ אסורים, ולא בשל מתכת וזכוכית, וגם אם אין עליהם צואה ומי רגלים אין עליהם שם גרף ומותר לקרות נגדם.

וכבר העיר ע"ז בשו"ת שבט הלוי ח"ד סי' או' ג' דהמג"א לא משמע כן, שהוצרך להביא ראיות מביה"כ חדש שאין בו צואה וכו' ואם יש בזה תנאי גרף של רעי, הרי פשוט הדבר לאיסור, ועיי"ש עוד.

ובאמת, מזה עצמו שהפוסקים לא הזכירו כלל דיני גרף בכאן ותנאי, משמע להדיא דרך בגרף הדין כן, אבל מחיצות ביה"כ"ס נידון כביה"כ"ס

א. בט"ז סק"א ומג"א סק"א חולקין על הב"י שכו' דמחיצות אפי' פחות מי' מהני להפסיק בינו להביכ"ס אם אין קרקע הביהכ"ס נראה, וגם על הב"ח שהסכים למחצה לדעת הב"י והיינו במחיצות גבוהות י', וס"ל דכמו בגרף של ריח וספסל נקוב וכה"ג אף באין יוצא מהם ריח רע אסור מחמת היחוד לכך גם המחיות כיון דמיוחדות לביהכ"ס נידונים גם הם עצמן כביהכ"ס וצריך להרחיק מהם ד"א לאחריו ולצדדין, ולפניו כמלא עיניו.

ובחזו"א מחדש בזה דכיון דכל עיקר דין מחיצות האלו הם אסורים רק מדין גרף של רעי, א"כ אינם אסורים

עצמו, וזה ברור דבית הכסא עצמה אין חילוק בין זכוכית או חרס, וכמבואר בספסל נקוב בסעיף ה' שלא הביאו הפוסקים חילוקים דינים, וגם המחבר עצמו, חילק הדבר לשני סימנים, והכניס דין ספסל נקוב בין דיני ביהכ"ס עצמו בסי' פ"ג, ולא בדיני גרף בסי' פ"ז, וכן בשוועה"ר בסי' פ"ז כ' דגרף של רעי כיון דמיוחדין לכך הו"ל כמחיצות ביהכ"ס, ואח"כ בתנאי החומרים דחרס ומתכות וכו' כתב דרק בחרס ועץ נידון הגרף בגדר ביהכ"ס, משמע להדיא דבמחיצות ביהכ"ס אין צריך לתנאים אלו כלל, * עי' ע"ר למעלה והא דהוקשה להחזו"א דמאי שנא גרף ממחיצות ביהכ"ס, ואין לומר דכיון דבביהכ"ס עושים מעשה הפירוע זהו הגורם איסור, דא"כ גם בתי כסאי דפרסאי הו"ל לאסור, אולי יש לומר, דבאמת מעשה הפירוע לבד אין די בזה לאסור ולתת עליו דין ביהכ"ס כלל, אבל במקום מיוחד לצואה, תלוי הדבר, אם עושים עצם מעשה הפירוע ג"כ שם זהו ביהכ"ס עצמו, ויש לו כל דיני סימן זה, וכן על מחיצויה יש להם דיני ביהכ"ס אפי' לעומד חוצה לה, משא"כ אם אין עושים הפירוע בתוך המקום המיוחד לכך, וכגון בגרף ועביט שעושים הפוסט מחוצה לה על הספסל הנקוב או במי רגלים בקילוח מבחוץ, אין על הכלי דין בית הכסא אלא נידון כגרף

כרגסי' פ"ז, (רק על הספסל יש דין ביהכ"ס אף דאין הצואה נכנס לתוכה, מ"מ כיון דלעולם יש תחתיו כלי לקבל הצואה והפירוע עושין בו והצואה עוברת דרכו להגרף שמיחד לה, הוי ע"ז שם ביהכ"ס, ודוקא גם הדרך לפעמים להשאיר הגרף שם לזמן מה דאם הדרך לעולם להוציאו תיכף, אולי נידון כבתי כסאי דפרסאי, אך אפשר דכיון דעכ"פ צריך פעולה המסירה הצואה ובלא פעולה ישאר שם שאני, מבתי כסאי דפרסאי שממילא מתגלגלת הצואה לחוץ, אך מדברי המשנ"ב בביאוה"ל כאן משמע דביהכ"ס שמכין לעולם מיד, אין ע"ז דין ביהכ"ס, עיי"ש בסוד"ה הזמינו, וזה יהיה גם היתר לביהכ"ס שלנו שמורידין המים עם הצואה תיכף אחר היציאה, ועי' חזו"א שמסתפק בזה, מחמת שהוא חולק על יסוד הביאוה"ל בנוגע לביהכ"ס בלא מחיצות עיי"ש).

אך זה יש להעיר, דאף החולקין על מהלך החזו"א, וס"ל דמחיצות ביהכ"ס נידון כביהכ"ס ממש, היינו דוקא בזמניהם שהביהכ"ס היה עצם קרקע החצר משמש להוצאה, אבל אם הצואה יש לו כלי מיוחד בהחצר, אין על המחיצות שם ביהכ"ס לאסור לקרות חוצה לה, וזה מבואר בפמ"ג כאן ובערוך השלחן, וכן משמע במשנ"ב שכו' בסק"ה בטעם המג"א וט"ז שסוברים דמחיצות עצמם נידונים כביהכ"ס, וז"ל, וטעמם דס"ל דכיון דהמחיצות מיוחדות לקבל צואה כצואה דיינינן לי, עכ"ל, וי' בתה"ל בסוהס"י שחולק על הפמ"ג בזה, מ"מ כנראה נקטו הפוסקים סברתו.

סוף רואהו. ועכ"פ צריך להעצים עיניו כנ"ל (ומש"כ האג"מ באה"י ח"א סי' קי"ד להתיר אף בדלת פתוחה היינו דלאחריו, דמותר כיון שהוא ברשות אחרת)

ולגבי ריח רע היוצא הביהכ"ס שלנו, יש לדון כריח רע מרשות אחרת, דמש"כ המג"א דאין מחיצות ביהכ"ס מפסיק היינו כיון דנידון כצואה, משא"כ מחיצות ביהכ"ס שלנו אינם נידונים עצמם כצואה כנ"ל א"כ אף שהם מחיצות לביהכ"ס שפיר מפסקי, וא"כ תלוי במחלוקת שהמשנ"ב נוטה להחמיר בסי' ע"ט בהקדמה בדין הז', ומדברי השועה"ר בכמה מקומות נראה לקולא, דסגי בהרחקה מהריח עצמה, וא"צ ד"א ממקום שכלה הריח.

ב. בב"י כתב לשיטתו דדי במחיצות פחות מ' כיון דאין קרקע הביה"כ נראית, ומשמע מזה דרק קרקע הביה"כ נידון כצואה אבל לא האויר שתוך המחיצות, ואפילו לפי מה שרוצה המג"א בהו"א לפרש בדעת הב"י לגבי ביהכ"ס חדש שתוך המחיצות אסור, זהו לאחד בפנים שנחשב שעומד בתוך הביהכ"ס, משא"כ לעומד בחוץ אין איסור רק שלא יראה את הקרקע, וא"כ י"ל גם לדין דמחיצות ביהכ"ס נידון כצואה, מ"מ האויר מותר לראות ולכן לא התנו הפוסקים במחיצות ביהכ"ס ויש עוד מחיצות סביבותם, דאסור לראות מלמעלה תוך

אלא שהדברים האלו אמורים רק לגבי המחיצות עצמם להעומדים נגדם בחוץ או בסמוך להם בד"א באחוריו או לצדדיו, אבל תוך המחיצות אסור בכ"ע אפי' רחוק מאוד מהכלי שמקבל הצואה, וכמבואר כל זה, בס"ה בספסל נקוב דאף דהצואה נופלת בכלי מיוחד לכך, מ"מ אם החדר מיוחד לתשמיש זה כל החדר נידון כביהכ"ס, כמבואר כ"ז בביאור"ל שם ד"ה אין הגרף, והסברא בזה הוא דרך לגבי המחיצות שנידון אותם כצואה לזה צריך תנאי שיהיה משמש להוצאה עצמה, אבל שיהיה תוך המחיצה נידון כולה כהבית הכסא לזה בוודאי מהני המחיצות כיון דאין הצואה.

ברשות אחרת לגמרי כבבתי כסאי דפרסאי.

ולפי האמור נמצא דאף בזמנינו שיש ספל שמקבל הצואה, ואין איסור לקרות ולהתפלל בחוץ נגד המחיצה (אם לא לפי התהל"ד הנ"ל, ואפי' לפ"ז יש סברא בפוסקים דאם יש שני חלקים בהמחיצה נידון החיצון כמחוצה שניה'), מ"מ אם הדלת אינו מגיע עד לקרקע ונראה דרך שם אויר פנים החדר של הביהכ"ס אפי' אינו רואה הספל ממש, אסור לקרות נגדה אם לא שעוצם עיניו כיון שהוא ברשות אחר ולהרא"ש מותר עפ"י ע"ט ס"ב ובפוסקים שם למעשה, ואפילו אם אין בין הדלת לקרקע ג' טפחים שיש דין לבד מ"מ הרי סוף

המחיצות הפנימיות את אור ביהכ"ס, ורק המחיצות עצמם אסור. אלא שיש הוכחה מבוררת שא"א לומר כן, והוא מסי' ע"ו ס"ד דהכניס ידו לפנים ממחיצות ביהכ"ס דהוי כצואה על בשרו, וא"ת דאין האויר נידון כצואה, א"כ אינו נוגע בצואה כלל, ומה שבשרו רואה קרקע הביהכ"ס אינו עיכוב כלל כמש"כ המג"א ברס"י ע"ד בסוף ההקדמה דרק ברוב גופו או ראשו נגד צואה אסור לקרות דהוי מחנך משא"כ מיעוט כזה, וע"כ צ"ל דביתא כמאן דמליא טומאה, וזהו דבר המסתבר מאד לצידן דכיון דהמחיצות עם הקרקע של הביהכ"ס נחשבין כביהכ"ס הוי כל הבית כדין צואה*, עי' ע"ר ודעת הב"י בזה צ"ע* עי' ע"ב קטע ב'

אך זה שכי' הב"י דבצואה די במחיצה פחותה מ"י, אף שבדיני מחיצה אין זה מחיצה המפסקת כלל, מ"מ מדין כיסוי מהני, וזה מבואר ברס"י ע"ו וסס"י פ"ז דלצואה וגרף וכמ"ג מועיל כיסוי, ודבר המפסיק הוי ככיסוי, וקצת תימה על המשנ"ב בסי' ע"ט סוף סקי"ד שכי' להתיר זה בצואה ברשות אחרת וצ"ל דלאו דוקא ברשות אחרת מתיר בכה"ג, דאף הבח' שחולק אבי' כאן נראה דהוא רק בביהכ"ס.

ואעפ"י שלהמתקרב יותר אל המחיצה נראית הצואה, מ"מ נקרא

כיסוי להעומדים כאן, כיון שכל העומדים כאן אין רואים הצואה, ואפילו אם הוא קרוב לה בתוך ד' אמות ג"כ מועיל מחיצה כזו מדין כיסוי, אך כי' המשנ"ב בסי' פ"ז דבתנור וכה"ג דבטלים לגבי הבית כיון שהם מתשמישי הבית אינם נחשבים ככיסוי לצואה, אף אם הם מפסיקין בינו ובין הצואה, וכעין זה איתא בי' ע"ו ס"ב דבדבר הבטל לגופו אין מועיל לכיסוי, אף דאינו דומה ממש דהתם הוי כמכסה בגופו דלא מועיל כיון דכלפי גופו מגולה, וכאן את"ל דהוי כהבית הבית עצמו ג"כ מועיל לכסות, מ"מ עכ"פ סימן לדבר יש, שאף שהצואה בפועל מכוסה אפשר שיהיה דינו כמוגלה, עי' ביטול הכיסוי.*

והנה, בכיסוי ממש ע"ג הצואה אם ישחור פחות מג' כי' המג"א בסוס"י פ"ז דתלוי אם החור בצד אמרינן לבוד והוי כיסוי, ואם החור למעלה, אין זה נקרא כיסוי כלל אף בפחות מג' כיון דסו"ס הוא מגולה, ואפשר דאף מה שמתיר המג"א בחור פחות מג' בצדו היינו דוקא להתיר לאחריו תוך ד' אמות אבל ברואהו אולי אסור משום ולא יראה, אך יש לומר סברא לאידך גיסא, דברואהו ג"כ מותר דכיון דנידון כמכוסה יש לו דין צואה בעששית שאעפ"י שרואהו, כיון דמכוסה הוא מותר.

יש מחיצה שמגיע בפחות לג' סמוך לארץ, דאף דמותר לקרות בסמוך לה ממש מ"מ לפניו יש להחמיר שלא יראה תוך הביהכ"ס דרך מקום החלל, וזאת למרות שביהכ"ס שלנו אין המחיצות נידונים כצואה כיון דאין הם מקבלים הצואה וכלשון ה"ט"ז והמשנ"ב פמ"ג ועוד, ודלא כה"ל"ד שכתב דאף אם יש ספל מיוחד בו נופל הצואה הוי המחיצות כצואה, מ"מ בוודאי לא גרע מאור ביהכ"ס שלהם, וכמו שהוכחנו שם, וא"כ יש לחשוש דאינו נידון כצואה בעשית עכ"פ לענין לכתחילה.

וזה יש לעיין בכל מחיצה של קנים בפחות מג' מקנה לקנה, וכדו' במחיצה שאין מגיע לארץ, והוא פחות מג' סמוך לארץ דאמרינן לבד, דנידון כמחיצה, אך אם הרואה הצואה דרך שם אי הוה כצואה בעשית יל"ע. *

ועיין בביאור"ל בהקדמה לפי' ע"ט בדין הד' הביא מהפמ"ג שמסתפק בפתח שיש לה דלת פתוחה אם מהני כדין צואה בעשית והכריע למעשה להחמיר, ואפשר דלבוד אכן מהני, וצ"ע למעשה כי לא ראינו בפוסקים שקלא וטביא בפרטים אלו.

ומכל הנ"ל יצא לנו מה שכתבנו בסוף או' א' למעשה, בביהכ"ס שלנו אם

סימן פ"ד

שמותר להרהר מותר לפסוק דין בלא טעם.

וגם על עצם הדין דמותר הרהור בבית אמצעי אין הכל מודים בזה, דהרמב"ם לא הביא בכאן דין בית אמצע כלל, ומדייק מזה הראש יוסף בפ"ק דשבת, דע"כ הרמב"ם לא ס"ל דמותר בהרהור לכן לא הוצרך להביאו דלמאי נפק"מ הרי שלום התיר הרמב"ם אף בבית הפנימי, והרהור אוסר גם בבית אמצעי, וא"כ אין נפק"מ בדין בית האמצעי רק בענין חליצת תפילין דבאמצע א"צ

א. ברמ"א כ' ומותר להרהר שם בדברי תורה, ובסוף סי' פ"ה כ' רמ"א דבמקום שמותר להרהר מותר לפסוק דין בלא טעם, ומקורו בר"ן פרק כל הצלמים, דהא דהשיב לו אין משיבין במרחץ היה בבית אמצע ששם כיון שמותר להרהר מותר לפסוק דין בלא טעם.

ובמחצית השקל כאן הביא מתוס' שכ' דהא דהותר לו בבית אמצע לומר אין משיבין במרחץ הוא מפני דרכי שלום ולכן מותר בשאילת שלום, ולפ"ז אין ראיה לדין זה דכל מקום

לחלוץ משא"כ בפנימי, וזה הביא הרמב"ם באמת בהלכות תפילין. כך יש להחמיר ולברך ברכה"ת גם לפני הרהור.

ב. בט"ז ס"ק ב' הביא דעת רבינו מניח שמתחילה כ' דבית הטבילה מותר לברך ולקרות כאן דכל עיקר איסור אמירת דבר שבקדושה במרחץ הוי משום דנפיש זוהמא, ובבית הטבילה המים צוננים ליכא זוהמא, אך מעשה הביא דצ"ע מהא דמזוזה דבית הטבילה נידון כבית המרחץ, וא"כ ה"ה לגבי לברך ולקרות, וע"ז הקשה הט"ז דהרי ביו"ד סי' ר' פסקינן דמברכין במרחץ ברכת הטבילה, מבואר דאין דין בית הטבילה כדין בית המרחץ, ומ"ש מדין מזוזה.

ומכח קו' זו מחדש הט"ז דבית הטבילה יש לו דין בית האמצעי של מרחץ, וע"כ מזוזה אסור לקבוע בה, אבל שאילת שלום והרהור מותר וכן ברכת הטבילה אף דכל ברכות וד"ת אסור בבית אמצעי, מ"מ כיון דהוי שעת הדחק דהרי ברכת הטבילה שייכת לטבילה הוי כדיעבד, וכמו דאין חולצין שם תפילין אם הניחם כבר.

והטעם דנידון בית הטביל כדין בית אמצעי, אף דאין בה זוהמא וכמ"ש רבינו מנוח, משא"כ בבית אמצעי דיש קצת זוהמא שנכנס מבית הפנימי, צ"ל דהט"ז סובר דחוץ מטעם זוהמא, יש גם טעם אחר דכיון דהמקום מיוחד לאנשים ערומים

לחלוץ משא"כ בפנימי, וזה הביא הרמב"ם באמת בהלכות תפילין. ועפ"י הקדמה זו יש ליישב דברי המשנ"ב דבסק"ז כ' דיש מחמירין דאין לפסוק דין בלא טעם בבית אמצעי, ולגבי הרהור לא הביא חולק, דרק בזה דפסק דין בלא טעם הוא כהרהור החמיר, שבזה גם לפי התוס' וכ"ש לפי הרמב"ם אסור לפסוק דין כלל בבית המרחץ אפי' בבית האמצעי, אבל לגבי הרהור דגם להתוס' י"ל דמותר, * להרמב"ם לבד לא חשש להחמיר, וכמש"כ בביאור הג' כאן לדייק מגמ' בקידושין להדיא דלא כהרמב"ם.

ואף דבסי' פ"ה ברמ"א לא הביא המשנ"ב יש מחמירין אלו סמך אמש"כ כאן דיש מחמירין, ועיי"ש בביאור הג' שהביא דעת התוס' החולקין על הר"ן.

ובסי' מ"ז ס"ד לגבי המהרהר בד"ת לפני ברכה"ת דמותר, וכ' הרמ"א דכמו"כ מותר לפסוק דין בלא טעם לפני ברכה"ת ולא הביא המשנ"ב שיטה החולקת דפסק דין אף בלא טעם דינו כדיבור ממש, היינו משום דכבר הביא שם פסק הגר"א, דכיון דבהרהור יוצא מצות תלמוד תורה לכו"ע צריך לברך ברכה"ת, ולא דמי להמבואר בדין בית המרחץ האמצעי, ולכן אין נוגע המחלוקת אם פסק דין דומה להרהור או כדיבור כיון דבין

גנאי הוא לומר שם דבר שבקדושה, כיון דבבית אמצעי עכ"פ מקצתן ערומים ג"כ הוי גנאי קצת לגבי לכתחיי אבל בהניח כבר א"צ לחלוץ. ועיין במאמר' מש"כ בזה.

ומסיק הט"ז דבבור המים עצמה מותר בכל ברכות, בעכורים או בצלולים אם אין לבו תוך המים, והטעם בזה משום דהוי רשות אחרת ושם עומדים כולם מכוסים במים הוי כבית החיצון, דמותר בכל הברכות.

אך צ"ע דא"כ אמאי מתירי בסי' ר' לברך ברכת הטבילה חוץ למים, מחמת שהוא שעת הדחק כדיעבד, הרי יכולה ליכנס לתוך המים ולברך שם, וצ"ל דכאן דעכ"פ אינה לבושה בחלוק כשהיא במים וא"כ תתצטרך לטרוח בכל פעם לעכור המים או להפסיק בין לבה לערוה בזרועותיה או להציא לבה מתוך המים שזה אינו צניעות כמבואר בט"ז ביו"ד סי' ר', וא"כ לא הטריחוהו והתירו לה לברך כשלו בשת בחלוקה שבזה להניח ידה על לבה נמי מהני כמבואר בסי' ע"ד ואף עפ"י שהט"ז הכריע בסי' ר' שם דבנשים אין איסור לבה רואה ערותה כיון דערותה למטה מאד, מ"מ הרי כ' כשם להחמיר לכתחיי וכן כתב בסי' ע"ד, ולכן עכ"פ הוי דחק קצת כנ"ל, ועדיין צ"ע בזה כי הוא קצת דוחק.

ועיין בפמ"ג הו"ד במשנ"ב דיותר טוב שתתאמץ לברך בתוך המים, בעכירת מים או חציצה בין לבה לערוה, ולא

תסמוך על הבדיעבד, ואפשר דהוא מטעם זה דכיון דאפשרות יש עכ"פ ואין כ"כ קשה לעשות כן, אפשר דאין נידון בשעהד"ח כ"כ עי"ז.

ודע, דמש"כ הפמ"ג לעשות כן לברך בבית הטבילה היינו משום דס"ל כט"ז כאן אבל לשועה"ר ומשנ"ב בסוף שפסקו כמג"א בסי' מ"ה סק"ב דבית הטבילה כדין בית החיצון ורק במזוזה אסור משום דאסור לעמוד נגד כתבי קודש ערום, תברך בבית הטבילה, וכמש"כ המחבר ביו"ד סי' ר' ועיין באות הבא.

ג. בשועה"ר כ', דבית אמצעי דמותר שאילת שלום ואינו חוץ לתפלין, היינו דוקא באין שם אדם ערום, והיינו משום שלשיטתו שפוסק כמג"א בסי' מ"ה שטעם האיסור במרחץ הוא משום זוהמא וזיעה וגם בבית האמצעי יש קצת זיעה, וזה שייך גם באין ערום שם, ולכן יכול ללמוד דאדם ערום שמדברים כאן היינו שרואין ערותו, וא"כ ביש שם אדם ערום דהיינו שרואין ערותו בוודאי חולץ תפלין ואין שאילת שלום וכדו'.

אבל לפי"ד הט"ז כאן דטעם איסור בבית האמצעי הוא משום גני י"ל דערום היינו בהחזרת פנים שאין רואין ערותו, ומ"מ אסור משום גנאי כיון שהמקום מיוחד לקצתן ערומים, וכן למד המשנ"ב כאן דיש שם אדם ערום היינו במחזיר פניו, והגמ'

בוודאי ביש שם ערום איירי כפשטות הלשון מקצת ערומים, ומהחלוקת הב"י והלבוש הוא באם אין שם ערום, ג"כ איירי האיסור או לא ולכן כ' המשנ"ב דביש שם אדם ערום ג"כ מותר להט"ז בבית אמצעי בדיעבד ושעהדח"ק.

סימן פ"ה סעיף ב'.

תמוה מאד, דאעפ"י דמקילנן ברחום, מ"מ אסור לומר הרוחם ירחם עליך כיון דמדבר מהקב"ה עצמו, ולכאוי קשים הדברים למאד, דהרי הרמב"ם לא הביא כלל איסור אמירת שלום בביהכ"ס משמע דסובר דאידיחי גמ' זה מהלכה עי' בב"ח ובפמ"ג, ולפ"ז רק בשם שמייוחד אך ורק לקב"ה אסור, וכיון דמבואר להלכה דרחום אינו שם מיוחד דגם צדיקים נקראים כן, א"כ הוי כאמירת שלום עליכם, שאף שכוונתו לענין השלום שהוא השם של הקב"ה בעצמו מ"מ מותר כיון דאינו מיוחד להשי"ת, ואפילו לפי הלכה פסוקה בסי' פ"ד דלא כרמב"ם ואסור בשאילת שלום, הרי המקור מדברי הגמרא, ומבואר שם דרק בשם שלום שהוא שם העצם של הקב"ה כמדא' ויקרא לו ה' שלום, אסור, אבל במהימנותא מותר וכמ"ש רש"י לדבר מאמונה, אף שמדבר מהקב"ה עצמו כאן שאינו שם העצם ולא שם

א. המחבר הביא לי' הרמב"ם דהכיניין כגון רחום נאמן וכיוצ"ב מותר לאמרם בביהכ"ס וביהמ"ר, אבל השמות שאינם נמחקין אסור להזכירן שם, ועי' ברמב"ם שכי' הלשון שמות המיוחדים והם השמות שאינם נמחקין, וביארו המפרשים, דהטעם בזה הוא משום דכיון דשמות אל ומיוחדין אך ורק להשי"ת, יש להם דין דברים שבקדושה כיון שהנשבע בהם הוה כנשבע בשם ה' ממש, וכן לענין הוצאת שם שמים לבטלה יש להם איסור כיון שמיוחדין להשי"ת.

וברחום, נחלקו הרמב"ם והראב"ד אם הוה בגדר שם מיוחד, דהראב"ד סים דאין נאמר רק על השי"ת, ורבינו יונה מתרץ דעת הרמב"ם עפ"י הפסוק חנון ורחום וצדיק עיין שם, ובמחבר וש"פ לא החמירו בזה לדעת הראב"ד, ובב"ח כ' דיש להחמיר. אמנם, בפמ"ג כאן הובאו דבריו להלכה במשנה ברורה, מחדש דבר

או "הקדוש" מדבר, ועל כן אינו שם מיוחד כלל, אבל ב"השם" עדיין צ"ע, ומעשים בכל יום שקוראים במקומות המטונפות עיתונים וכדו' שמוזכר שם "השם" בלע"ז וצ"ל דכיון דמה שקוראין לו "השם" היינו בכדי שלא להזכיר שמו לא נקרא זה שם ה' כלל.

ב. בשו"ע"ר ס"א כ' דבשבת שאסור לחשוב חשבונות יחשוב בבנינים וציורים, והקשה בתה"ד משו"ע"ר עצמו בסי' ש"ו סכ"א, דרק משום עונג שבת מצוה שלא להרהר בעסקיו כלל, ולמה כ' כאן לשון איסור, ועוד הקשה דבחשבונות בעלמא גם מצוה ליכא רק הרהור בעסקיו.

וי"ל משום דכתב שם השו"ע"ר דאם יש לו מהרהור טרדות ודאגות הלב, אסור מדינא לכן כתב כאן שיש לחשוב דבר השוה לכל נפש דהיינו בנינים וציורים שלכל א' מותר להרהר בהם בשבת.

ועוד יותר י"ל בזה, דכאן בביהכ"ס הרי רצוננו בהרהור דברים אחרים בכדי שעיי"ז לא יחשוב ד"ת ודברים שבקדושה. והם דברים שמושכין ההרהור אליהם, ואם כן כשירצה לפנות לבו מהם לא סגי בחשבונות בעלמא אם לא ע"י שיחשוב בעסקי עצמו וזה מושך ההרהור לטירדות ודאגות, שאסור מדינא, ולכן כ' השו"ע"ר כאן הלשון שיהרהר בציורים ובנינים נאים וכיוצא בדימויניים אלו "המושכים ומפנים

המיוחד מותר, ולא מיבעיא לדעת הט"ז דרק בכוונתו לשמו של הקב"ה מבואר להדיא בגמ' דרק בשלום הדין כן, אלא אפי' למג"א דבשלום אסור בכל ענין היינו משום שסו"ס הוא שם העצם של הקב"ה, ה' שלום, אבל בשאר כינויים שאינם מיוחדין דוקא להשי"ת, ואינו שמו העצם כמו ה' שלום, לא מצינו איסור בשום פוסק ואדרבה משמע מכל הראשונים ובתלמוד להיפך, ולפי דברי הפמ"ג יהיה אסור להרהר מהשי"ת במקום טינופת, וזה דבר שא"א לומר כן כלל, וצ"ע.

אלא דזה עכ"פ מבואר במחבר וש"פ, דשם שמיוחד לקרוא רק את הקב"ה בו אסור בכל לשון, אפי' בל' חול וכתבו הפוסקים דאסור לומר ולהרהר גאט בל"א, ולפ"ז אסור גם להזכיר "השם" שהוא מיוחד להקב"ה בלשון לע"ז ((Hashem ואין בלשון לע"ז שום דבר שנקרא "השם" חוץ מהקב"ה, וכן יל"ע בשאר הכינויים שנקרא הקב"ה כמו רבונו של עולם או אויבערשטער, אך בשם אויבערשטער או באשעפער י"ל דגם שאר דברים שלמעלה או שמייצרים נקראים קצת כן, אבל ברבונו של עולם או הקדוש ברוך הוא, צ"ע למעשה, ונראה דכיון ד"רבונו" או "הקדוש" אין נקרא רק השי"ת, ומה שמבאר אח"כ של עולם" או "ברוך הוא" הוא רק לפרש מאיזה "רבונו"

מביא לידי טירדא או לא, אך יל"ע בזה דא"כ מה מביא הב"י מרבינו יונה מקור, דלמא באין מביא דאגה אין ענין כלל שלא להרהר, ובמשנ"ב שם כ' דרבינו יונה שכי' לשון איסור הוא מן המוסר לא מדינא, עיי"ש.

לבו מלבא לידי הרהור דבר שבקדושה".
 ודרך אגב, בדברי השועה"ר שם בסי' ש"ו המקור הוא בטור וב"י שהטור כ' מצוה ובב"י מביא המקור לדברי הטור מדברי רבינו יונה שכי' איסור, ומזה הוציא שועה"ר חילוק זה בין

סימן פ"ז סעיף א'

בסוס"י תנ"א דשפיר בלע ולא עוד אלא שבולע כ"כ שא"א להתירו בהגעלה, וא"כ למה מודה להמחבר כאן, ואינו חולק עליו, ועל מתכת לא קשה לו די"ל הרמ"א מודה באמת בזה דמתכות לא בלע בכבישה.

אך לפ"ז לדידן דנקטנין בסי' ק"ה שם דגם במתכת בולע, א"כ יהיה אסור בכל ענין.

ולמעשה, רוב הפוסקים לא פירשו דעת המחבר כהפמ"ג אלא דודאי גם להמחבר מתכת בולע, אלא דאינו בולע הרבה כ"כ, ומש"כ דלא בלע כלל היינו משום דמקודם לכן איירי בזכוכית דלשיטתו באמת אינו בולע כלל, אבל ממה שסיים כן גם במתכות מבואר דלאו דוקא משום שאינו בולע כלל, דאפילו באופן שבולע רק שאינו בולע הרבה כ"כ ג"כ אין לאסור אף במיוחדים לכך, וע"ז הקשה הט"ז דלרמ"א דזכוכית אינו נותר בהגעלה ע"כ דבולע הרבה, וא"כ הו"ל לחלוק על המחבר בזה.

א בב"י הביא סברת רא"ש ורמב"ם דגרף ועביט כיון דמיוחדין לכך דינם בבית הכסא, וכ' דלפ"ז היה הסברא דגם בזכוכית וכה"ג אסור כיון דעכ"פ מיוחדין לכך, אך מסיק אח"כ, וז"ל, ומיהו אפשר לומר דכיון דלא בלע כלל אין דין בית הכסא עליו, וכיון דשאר פוסקים ומפרשים כתבו להתיר נקטינן כוותייהו להתיר בשל מתכת או של זכוכית או של חרס מצופה, עכ"ל.

ועפ"י"ז כתב במחבר להתיר במתכת זכוכית וכלי חרס מצופה, והפמ"ג הבין בדרי' בב"י דמש"כ דלא בלע כלל היינו כמשמעו דאינו בולע כלל לדעתו, ובאמת ביו"ד ח"א מצינו דיעות בזה עי' סי' ס"ח וסי' ק"ה בטו"ז סוסק"א ועוד מקומות, דבכבישה י"א דלא בלע מתכות, והמחבר כאן אזיל בשיטתם להלכה, ובזכוכית כבר גילה המחבר דעתו בסוס"י תנ"א דאינו בולע, ולכן כ' דשפיר הקשה הטו"ז כאן דלרמ"א

קשה לומר שיהא עליו דין גרף כיון שעשוי להדיח מיד, ואין נבלע בזמן קצר כלל, אף שנימא שמיוחד לכך הוי, ומכ"ש בעביט שלנו שבכל פעם שופכין עליו רביעית מים, די"ל דהוי כאין מיוחדין לכך כמ"ש המג"א, ועי' בחזו"א שנוטה לומר כן, וגם לפ"ז לא יהיה על הבית שם ביהכ"ס כיון דאין מיוחד שיהיה שם צואה, אך בזה מפקפק כיון שנשאר שם לזמן קצר ג"כ אפשר דהבית יש לו שם ביהכ"ס, ולמעשה מחמיר החזו"א מספק בכל זה, עיי"ש.

ב. במג"א ס"ק ב' כ' דגלייזירט היינו מצופה, ובפמ"ג ציין לסי' תנ"א מג"א ס"ק מ"ה שכו' לחלק בין גלייזרט' שהוא היתוך דק דאין מועיל הגעלה, ובין היתוך אבר כעין ציפוי עם שאז נותר בהגעלה, וא"כ חולק על המג"א כאן וכמש"כ המשנ"ב דבגלייזרט אין היתר כאן, ולכאוי' יל"ע הדמיון לשם דכאן גם אם נימא דהחרס המצופה נבלע הרבה וגם בחוזק, הרי עכ"פ מכוסה כולו בכיסוי דק של דבר שאינו גרף, דבהיתוך הרי אינו נבלע הרבה, ואפשר דס"ל דכיון דדק הוא ומכסה חרס גם ההיתוך בולע הרבה, אך מנ"ל הא, אולי אינו בולע הרבה אלא דאינו מקליש הבליעה כ"כ דנימא דאינו נבלע בחרס בחוזק, וע"כ לא מהני ליה הגעלה, וצ"ע.

וביאר השועה"ר בקו"א דקושיית הט"ז נובע ממה שהבין דהא דזכוכית אינו נותר בהגעלה הוא משום ריבוי הבליעות, וא"כ יש לאסור בכאן, אך באמת אין זה הטעם דבליעתו מרובה, דהרי כלי עץ נותר בהגעלה, ואעפ"כ כ' כאן המחבר דאסור במיוחדין לכך, ועכצ"ל דיש שני בחינות הא' בליעה מרובה, ובזה אסורים כאן במיוחדין לכך והב', - בליעה חזקה שאינו יוצא מידי דופיו בהגעלה, ובאלו אפילו בליעתן מועטת אינם נותרין בהגעלה, ועפ"כ אין אסורין כאן כיון דבליעתן מועטת, ונמצא דכלי חרס וכלי עץ בליעתן מרובה וע"כ אסורים כאן, ולגבי הגעלה מחולקין הן דכלי חרס בליעתן חזקה ואינו יוצא ע"י הגעלה, וכלי עץ בליעתן אינו נבלע בחוזק בדופני הכלי ויוצא ע"י הגעלה, וכלי מתכות וזכוכית, בשניהם בליעתן מועטת, אלא דבמתכות אינו נכנס הבליעה המועטת בחוזק, וע"כ נותרת בהגעלה, ובכלי זכוכית נבלע בחוזק אותו בליעה המועטת, וע"כ אינו נותר בהגעלה, ונמצא לפ"ז שאין שייכות נידון דידן להלכות הגעלה. *
אך זה פשוט דאפי' באופן שבליעתן מרובה, אם אין מיוחד לכך אין איסור כמבואר במג"א סק"א, ורק באופן דמיוחד לכך אין עליו שם בית הכסא רק בתנאי שהבליעה המאוסה נבלע בו הרבה, ולפ"ז בביהכ"ס שלנו